

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7124/2540

นาง สมสกุล บุญลือกุล
นาง เปลื้อง ขุนหาญ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 149, มาตรา 369, มาตรา 391, มาตรา 1055

โจทก์จำเลยตกลงทำสัญญากันในเรื่องการเข้าเป็นหุ้นส่วนในการทำ
อุตสาหกรรมน้ำดื่มร่วมกัน โดยสัญญาระบุว่า หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสมัครใจที่จะถอน
หุ้นตามนิติกรรมสัญญาฉบับนี้ ยินดีที่จะให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งดำเนินกิจการต่อไปแต่
ฝ่ายเดียวโดยคู่สัญญาฝ่ายที่จะดำเนินการต่อไปจะต้องจ่ายเงินในวงเงิน 250,000
บาทคืนแก่คู่สัญญาที่จะถอนหุ้นทันทีโดยไม่มีข้อแม้แต่ประการใด ดังนี้ เมื่อโจทก์เลิก
การเป็นหุ้นส่วนแม้จำเลยได้ทำกิจการน้ำดื่มต่อมา เป็นเวลาเพียง 1 เดือน ก็ตาม
จำเลยก็ต้องปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว โดยจ่ายเงิน 250,000 บาท แก่โจทก์

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์และจำเลยเป็นหุ้นส่วนในการประกอบกิจการอุตสาหกรรม
น้ำดื่ม ลงทุนเป็นเงินคนละประมาณ 250,000 บาท มีทรัพย์สินของหุ้นส่วนคิดเป็น
เงินประมาณ 500,000 บาท มีข้อตกลงว่าหากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดสมัครใจถอนหุ้น คู่
สัญญาที่ดำเนินกิจการต่อไปจะต้องจ่ายเงินจำนวน 250,000 บาท ให้แก่ฝ่ายที่ถอน
หุ้นทันทีเมื่อเดือนมิถุนายน 2533 โจทก์ได้ถอนหุ้นด้วยความตกลงยินยอมของ
จำเลย แต่จำเลยไม่ยอมชำระเงิน 250,000 บาท ให้แก่โจทก์ โจทก์ขอคิดดอกเบี้ย

อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นทุนเงิน 250,000 บาท นับแต่สิ้นเดือนมิถุนายน 2533 จนถึงวันฟ้องรวม 11 เดือน เป็นเงิน 17,187 บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน จำนวน 267,187 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นทุนเงิน 250,000 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า จำเลยเลิกทำกิจการน้ำดื่มนับแต่โจทก์ถอนหุ้นไปจำเลยไม่ได้ ผิดสัญญา ทรัพย์สินของหุ้นส่วนมีเครื่องกรองน้ำจำนวน 2 เครื่อง โจทก์และจำเลย ทำกิจการน้ำดื่มร่วมกันมีทรัพย์สินเพิ่มคือเครื่องกรองน้ำ 3 เครื่อง รถยนต์จำนวน 1 คันราคาประมาณ 30,000 บาท ทรัพย์สินของหุ้นส่วนคงมีราคาประมาณ 80,000 บาทโจทก์จึงมีสิทธิขอแบ่งทรัพย์สินได้ครึ่งหนึ่งเป็นเงิน 40,000 บาท ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยแบ่งเครื่องกรองน้ำ 3 เครื่อง ขวดราคา 11,000 บาทรถยนต์กระบะ 1 คัน ให้แก่โจทก์ครึ่งหนึ่ง ค่าขออื่นให้ยก

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงิน 250,000 บาท แก่ โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้อง จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ว่าจำเลยต้องจ่าย เงิน 250,000 บาท ให้โจทก์ตามบันทึกข้อตกลงเอกสารหมายเลข 2 หรือไม่ เห็นว่าข้อ ตกลงตามเอกสารหมายเลข 2 เป็นเรื่องโจทก์จำเลยตกลงทำสัญญากันในเรื่องการเข้า เป็นหุ้นส่วนในการทำอุตสาหกรรมน้ำดื่มร่วมกัน โดยสัญญา ข้อ 4 ระบุว่า หากฝ่าย ใดฝ่ายหนึ่งสมัครใจที่จะถอนหุ้นตามนิติกรรมสัญญานี้ ยินดีที่จะให้คู่สัญญาอีก ฝ่ายหนึ่งดำเนินกิจการต่อไปแต่ฝ่ายเดียว โดยคู่สัญญาฝ่ายที่จะดำเนินการต่อไปจะ

ต้องจ่ายเงินในวงเงิน 250,000 บาท คืนแก่คู่สัญญาที่จะถอนหุ้นทันทีโดยไม่มีข้อแม้ แต่ประการใด เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า หลังจากที่โจทก์เลิกการเป็นหุ้นส่วน จำเลยได้ ทำกิจการน้ำดื่มต่อมา แม้จะเป็นเวลาเพียง 1 เดือน ตามที่จำเลยอ้างก็ตาม จำเลยก็ ต้องปฏิบัติตามสัญญา ข้อ 4 ดังกล่าว โดยจ่ายเงิน 250,000 บาท แก่โจทก์ ศาล อุทธรณ์ภาค 1 พิพากษามาชอบแล้ว

พิพากษายืน

(วิเทพ ศิริพากย์-ไพโรจน์ คำอ่อน-ชวลิต ศรีสง่า)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>